계약 일반

약관에 의한 계약

약관의 구속력의 근거	법규범 / 당사자 합의
설명하지 않은 약관 주장	(작성자 / 고객) 가능
명시설명의무 면제, 완화	가능 / 불가능
불명확한 약관 해석	(작성자 / 고객) 불리하게
특약사항과 약관 해석	(약관 / 특약사항) 우선
약관 일부 규정 무효	전부무효 / 나머지 유효

계약의 분류

매매	쌍무 / 편무	유상 / 무상
교환	쌍무 / 편무	유상 / 무상
증여	쌍무 / 편무	유상 / 무상
임대차	쌍무 / 편무	유상 / 무상
사용대차	쌍무 / 편무	유상 / 무상
현상광고	쌍무 / 편무	유상 / 무상
요물계약	/	/

계약 성립

청약

- (청약 / 청약의 유인) → 구체적 확정적
- ( ) 후 ( ) 까지 → 철회 불가능
- 불특정 다수인에게 청약 → 가능 / 불가능
- '이의 없으면 승낙으로 본다' → 유효 / 무효
- 승낙기간 정하지 않은 청약 → 가능 / 불가능

승낙

- 기간 내 도달한 승낙 → (발송 / 도달)시 성립
- 연착된 승낙 → ( ) 으로
- 연착 or 지연통지 X → ( ) 으로
- 변경을 가한 승낙 → ( ) 으로
- 불특정 다수인에게 승낙 → 가능 / 불가능
- 제3자에게 한 승낙 → ( ) 으로

동시이행의 항변권

채무변제와 동시이행

- 채권자의 영수증 교부 → 인정 / 부정
- 채권자의 채권증서 반환 → 인정 / 부정
- 채권자의 어음 수표 반환 → 인정 / 부정
- 채권자의 담보물권 말소 → 인정 / 부정

보증금 반환과 동시이행

- 임차인의 목적물 반환 → 인정 / 부정
- 임차권 등기 명령에 의한 등기 말소 → 인정 / 부정

기타 채권 동시이행

- 채권 양도로 당사자 변경된 경우 → 인정 / 부정
- 기존 채권이 손해배상으로 변경된 경우 → 인정 / 부정
- 수령지체 있었으나 이행 계속 없는 경우 → 인정 / 부정
- 중도금 지체 중 등기이전 기일 경과 → 인정 / 부정
- 등기 이전+가압류 말소 vs 대금지급 → 인정 / 부정
- 경락인 등기말소 vs 저당권자 배당금 반환 → 인정 / 부정

甲이 乙에게 부동산 매도한 경우

목적물이 후발적 불능 된 경우

- (甲 / 乙)귀책사유 O → (甲 / 乙)이 해제, 손배청구 가능
- 甲, 乙 귀책사유 X → 甲이 대금청구 (가능 / 불가능)
- 乙 귀책사유 O → 甲이 대금청구 (가능 / 불가능)
- 乙 수령지체 중 → 甲이 대금청구 (가능 / 불가능)
- 甲이 대금 받은 경우 → 불능으로 인한 이익 상환 필요

乙이 丙에게 대금 지급하기로 한 경우

- 甲과 乙의 관계에서 발생한 하자로 항변 → 인정 / 부정
- 甲과 丙의 관계에서 발생한 하자로 항변 → 인정 / 부정
- 丙의 수익의 의사표시 상대방 → 甲 / 乙
- 乙이 채무불이행 한 경우 해제권자 → 甲 / 丙
- 甲이 乙을 기망한 경우 취소권자 → 乙 / 丙
- 해제 시 乙의 원상회복청구 상대방 → 甲 / 丙

해제와 구별되는 개념

법정해제의 경우 손해배상청구	인정 / 부정
약정해제의 경우 손해배상청구	인정 / 부정
합의해제의 경우 손해배상청구	인정 / 부정
해제의 경우 대금반환시 이자가산	인정 / 부정
합의해제의 경우 대금반환시 이자가산	인정 / 부정
해제의 경우 소급효와 제3자 보호	인정 / 부정
합의해제의 경우 소급효와 제3자 보호	인정 / 부정

해제권 발생과 최고

이행지체 원칙적으로	최고 (필요 / 불필요)
이행지체+이행거절 분명	최고 (필요 / 불필요)
이행지체+정기행위	최고 (필요 / 불필요)
이행불능	최고 (필요 / 불필요)
추완 가능한 불완전이행	최고 (필요 / 불필요)
추완 불가능한 불완전이행	최고 (필요 / 불필요)
약정해제권	최고 (필요 / 불필요)

해제의 제3자

- 채권을 양도, 전부, 가압류 한 자 → 인정 / 부정
- 해제 전에 목적물에 등기 한 자 → 선의 / 악의
- 해제 후에 목적물에 등기 한 자 → 선의 / 악의
- 매수인 등기 하여 임대한 경우 임차인 → 인정 / 부정
- 매수인 등기 없이 임대한 경우 임차인 → 인정 / 부정
- 토지 매매 해제된 경우 건물 매수인 → 인정 / 부정
- 상속인, 대리인, 일반채권자 → 인정 / 부정

해제권 행사 및 효과

- 매매 목적물이 가압류 된 경우 해제권 → 인정 / 부정
- 불능에 귀책사유 있는 매수인의 해제 → 인정 / 부정
- 해제된 계약 위반자의 이행거절 → 인정 / 부정
- 해제의 의사표시 철회 → 인정 / 부정
- 원상회복의무는 성질상 (부당이득반환 / 손해배상)
- 대금 ( )날 부터 이자 연 ( )% 가산
- 해제와 손해배상청구 (중첩적 / 선택적) 행사 가능